

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1388/2534

กรมทางหลวง
นาง กุลณี ดิลก สมบัติ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

ป.วิ.พ. มาตรา 243 (3)

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 มาตรา วรรคสอง ข้อ 32

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าคดีโจทก์ขาดอายุความโดยฟังว่าพนักงานของโจทก์ทราบถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ผิดจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนก่อนฟ้องเกิน 1 ปีการฟ้องข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเป็นเรื่องผิดต่อกฎหมายเนื่องจากโจทก์เป็นกรมในรัฐบาล มีอธิบดีเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ข้อ 32 วรรคสอง อธิบดีจึงเป็นผู้แทนของกรมแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ศาลอุทธรณ์ ไม่จำต้อง ถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย ผิดต่อกฎหมาย และมีอำนาจฟังข้อเท็จจริงใหม่ แล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีไปตามนั้นได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นกรมในรัฐบาล สังกัดกระทรวงคมนาคมเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นบิดามารดาของนายธีรธร ดิลกสมบัติเป็นผู้ครอบครองดูแลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน

ในรถยนต์คันเกิดเหตุ จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยค่าจุนรถยนต์คันเกิดเหตุนายธีรธรซึ่งได้รับอนุญาตจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง โดยขับด้วยความเร็วสูงจนเป็นเหตุให้รถเฉี่ยวชนเสาไฟฟ้าของโจทก์ต้นหมายเลข 187 ซึ่งปักอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 11-350ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 7,365 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันทำละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยทั้งสามให้การว่าโจทก์ฟ้องเมื่อพ้นกำหนด 1 ปีนับแต่วันที่โจทก์รู้หรือควรจะรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุมโจทก์มีอำนาจฟ้อง แต่โจทก์ฟ้องคดีเมื่อพ้น 1 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน คดีโจทก์จึงขาดอายุความ ประเด็นข้อพิพาทข้อ 4 จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คดีโจทก์ยังไม่ขาดอายุความ และที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาท ข้อ 4 เพียงว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องรับผิดชอบโจทก์ฟ้องหรือไม่เป็นการกำหนดประเด็นข้อพิพาทไม่ตรงตามคำฟ้องของโจทก์และคำให้การของจำเลยที่ 3 จึงกำหนดประเด็นข้อพิพาทข้อ 4 เป็นว่า จำเลยทั้งสามต้องรับผิดชอบโจทก์ฟ้องหรือไม่ แต่เนื่องด้วยศาลชั้นต้นยังมิได้วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทข้อ 4 และข้อ 5 เห็นควรให้การวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวเป็นไปตามลำดับของศาลพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาท ข้อ 4 และข้อ 5 แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาตามที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่าศาลชั้นต้นมิได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงผิดไปจากพยานหลักฐานในสำนวนศาลอุทธรณ์ไม่อาจฟังข้อเท็จจริงใหม่แทนข้อเท็จจริงของศาลชั้นต้นได้นั้น พิเคราะห์แล้วคดีนี้ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่านางสาวอัญชลี แสงชูวงศ์ พนักงานของโจทก์ในตำแหน่งนักสถิติมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับงานอุบัติเหตุได้ไปแจ้งความและให้การต่อพนักงานสอบสวน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2527 และการที่นายมหินทร ศาสตรี นายช่างโยธาแขวง
การทางกรุงเทพ ลงลายมือชื่อในหนังสือทวงถามจำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้ชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2528 และวันที่ 18 มกราคม 2528 ตามลำดับ ทั้งนี้
โดยทราบฎมิลำเนาของจำเลยที่ 2 จากหัวหน้างานทะเบียนรักษาราชการแทนหัวหน้า
เขตปทุมวันเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528แล้ววินิจฉัยว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ
เพราะฟ้องเกิน 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์ทราบถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ฟ้องจะต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทนเห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยโดยฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวผิด
กฎหมาย ทั้งนี้เพราะตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน
2515 ข้อ 32 วรรคสอง บัญญัติว่า "กรมมีอธิบดีเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา
ข้าราชการ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรม" ดังนั้นอธิบดีกรมทางหลวงจึง
เป็นผู้แทนของกรมทางหลวงโจทก์แต่เพียงผู้เดียว นางสาวอัญชลี และนายมหินทร
เป็นแต่เพียงข้าราชการในสังกัดกรมทางหลวงและอยู่ภายใต้อำนาจปกครองบังคับ
บัญชาของนายจำลอง ศาลิคุปต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงในขณะเกิดเหตุ
เท่านั้น บุคคลทั้งสองหาเป็นผู้แทนของกรมหลวงไม่ ทั้งการดำเนินการของบุคคลทั้ง
สองก็ไม่ปรากฏว่าได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทางหลวง หรือบุคคลทั้งสองได้
รายงานให้อธิบดีพิจารณาดำเนินการแต่อย่างใด จึงถือว่ากรมทางหลวงซึ่งเป็นโจทก์
คดีนี้ทราบแล้วมิได้ การที่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่านายนิคม ขจรศรีเดช
นิติกร 7 แทนผู้อำนวยการกองนิติการได้ทำบันทึกรายงานถึงรายละเอียดของเหตุคดี
นี้ และบุคคลที่ต้องรับผิดชอบในทางแพ่งให้อธิบดีกรมทางหลวงซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ
ทำการแทนโจทก์แต่เพียงผู้เดียวได้ทราบเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 และอธิบดีได้
ลงลายมือชื่อรับทราบถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ฟ้องจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่
20 มิถุนายน 2528 ตามเอกสารหมาย จ.21ดังนี้ ศาลอุทธรณ์ไม่จำต้องถือตามข้อ
เท็จจริงที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยผิดต่อกฎหมาย และมีอำนาจฟังข้อเท็จจริงใหม่แทนข้อ
เท็จจริงของศาลชั้นต้น แล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีไปตามนั้นได้ ตาม

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 243(3)(ก) ที่ศาล
อุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงใหม่แล้ววินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์ยังไม่ขาดอายุความจึงชอบแล้ว
ฎีกาจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประธานศาลฎีกา อธิบดีกรมการปกครอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
กรรมการตุลาการศาลฎีกา และกรรมการตุลาการศาลปกครองสูงสุด)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>